

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2489/2013

श्री भावीन जैन, बी-243, सरोज नर्सिंग होम के सामने, एन.एम.डी.सी. कालोनी, न्यू राजेन्द्र नगर,
पो. रवी नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, श्री ए.के. सोनी, संयुक्त संचालक, कार्यालय संचालनालय,
रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़
आदेश दिनांक 04.6.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री ए.के. सोनी, संयुक्त संचालक, कार्यालय संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 08.7.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री संतोष कुमार मिश्र, संचालक कार्यालय, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 16.8.2013 प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.9.2013 को दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री भावीन जैन द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि इस प्रकरण में संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ही लोक प्राधिकारी हैं क्या कि उन्हीं के नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार में आई.टी.आई. कार्यरत हैं, बजट भी दिया जाता है। आई.टी.आई. राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाएं भी नहीं हैं। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग में उप संभाग तथा नगर पालिक निगम रायपुर के जोन का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वे पृथक लोक प्राधिकारी नहीं हैं।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री ए.के. सोनी, जनसूचना अधिकारी/संयुक्त संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि सुनवाई दिनांक 8.1.2014 में उल्लिखित तथ्यों के साथ ही बताया गया कि लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम रायपुर में की गई व्यवस्था आवश्यक नहीं है कि यहाँ भी लागू हो। यह भी बताया गया कि छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24.7.2013 के लोक प्राधिकारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तथा अपीलार्थी को विनिश्चय दिनांक 22.7.2013 में भी स्पष्ट कर दिया गया है एवं 18 संस्थाओं की सूची भी प्रदाय की गई है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 11.9.2013 को वैधानिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत प्रमाणों पर समुचित बुद्धि से गम्भीरता पूर्वक विचार किये बिना पारित करने के कारण यह अपील प्रस्तुत किया गया है। तर्क में अपीलार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि 18

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को पृथक-पृथक प्राधिकारी मान्य करने में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में विवाद का मुद्दा यह है कि क्या 18 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की सूचना एकत्र कर अपीलार्थी को प्रदाय किया जाए। आवेदन दिनांक 8.7.2013 के माध्यम से स्पष्टतः शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा कोटेशन लेकर की गई खरीदियों से संबंधित सूचना की मांग किया गया है। इस आवेदन पर जनसूचना अधिकारी द्वारा विनिश्चय दिनांक 22.7.2013 के माध्यम से 18 औद्योगिक संस्थाओं की सूची संलग्न करते हुए संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने की संसूचना दिया गया। इस प्रकार औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित सूचना प्रदाय करने से इंकार न किया जाकर उन संस्थाओं से सीधे सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा अपीलार्थी से की गई। अधिनियम की धारा 5(1) का प्रावधान भी सूचना को निकटतम कार्यालय से सरलता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 11.9.2013 के द्वारा भी विस्तृत विवेचना किया जाकर अपील अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में योजना अनुभाग, एन.सी.बी.टी. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य विभाग की प्रशासनिक संरचना की प्रतियां प्रस्तुत किया जाकर दलील देने का प्रयास किया गया है कि औद्योगिक संस्थाएं पृथक संस्थाएं न होकर संचालक के नियंत्रण में हैं। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 2(ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की दिनांक 15.8. 2013 की स्थिति में जारी औपचारिक सूची के आधार पर इन संस्थाओं के पृथक लोक प्राधिकारी होने के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी की दलील को मान्य नहीं किया जा सकता। प्रथम अपीलीय आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 24 सितम्बर 2010, आयोग द्वारा प्रकरण क्र0 1636/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.4.2013 तथा अधिनियम की धारा 5(1) का भी आधार दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा आयोग के निर्णय को गम्भीर वैधानिक त्रुटि होने का तर्क भी दिया गया है, जिसे अधिनियम की धारा 19(7) के अंतर्गत आबद्ध कर होने तथा आयोग के स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने के कारण अमान्य किया जाता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम अपीलीय आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण यह अपील खारिज किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त